

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מאי גולן

פ/25/205

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש במצלמות ניידות לאכיפת עבירות חניה),

התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 4ב70. 1. בפקודת התעבורה¹, אחרי סעיף 3ב70 יבוא:

"איסור שימוש 4ב70. עובד רשות מקומית שראש הרשות המקומית במצלמה ניידת לאכיפת עבירות חניה באמצעות מצלמת אכיפת ניידת; לענין זה, "מצלמת אכיפת ניידת" – מצלמה המותקנת על גבי ניידת פיקוח של רשות מקומית."

דבר הסבר

אכיפת חנייה היא דבר חשוב ביותר למען שמירת הסדר הציבורי העירוני. אכיפת החנייה על ידי מצלמות המותקנות על גבי ניידות פיקוח אינה משיגה את היעד של שמירת הסדר הציבורי ומניעת הפרעה לצירים הראשיים. רשויות מקומיות מצאו מקור הכנסה חלופי להעשרת קופת הרשות על ידי דוחות חנייה, והסדר הציבורי אינו מהווה שיקול עבורן.

השיטה החדשה שבה מצלמים רכבים שמבצעים עבירות חנייה תוך כדי נסיעה, ללא כריזה, ללא בדיקה וללא ניסיון לפנות את הרכב הינה שיטה פסולה שלא משיגה את המטרה שלשמה הותר השימוש במצלמות הניידות.

אזרחים רבים מקבלים את דוחות החנייה בדואר לאחר זמן רב, ונגרעת מהם היכולת להסביר מה היו נסיבות המקרה.

במקרים רבים תושבים שביצעו עבירת חניה היו ברכב בעת ביצוע העבירה, ולו רק היו פונים אליהם, או כורזים במערכת הכריזה המותקנת על גבי הניידת, היו נמנעות עבירת החניה וההפרעה לתנועה ולסדר הציבורי.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/3742/24). הצעת החוק זהה לפ/3742/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.